

עין משפט
גד מצוה

לג:

אחיכם אִלּוּ בעלִי מקרא.

אם על פי צעלי גמרא שונאים אלו צעלי משנה שסבורים לידע כמו צעלי גמרא ואינם יודעים צירור הדבר מנדיכס אלו ע"ה ששונאים ת"ח ושמא תאמר אבד סבין ת"ל ונראה בשמחתכס ישראל ישמחו ועובדי כוכבים יצושו:

הדרן עלך אלו מציאות

המפקיד.

ליכא כפל ויש ליישב שך טוען הנפקד ואחר כך נמלא הגנב אי נמי אנו יודעים שנגנבו מתוך דיתו אך אין אנו יודעים אם פשע או שאבדו שאנו יודעין שנאבד ממנו אך לא ידעינן אם על ידי גניבה או על ידי דבר אחר:

נגנבנו. ה"ה אם אמר פשעמי שהכפל שלו כדאמר בגמרא מגו דאי צעי פטר נפשיה בגניבה אלא אורחא דמילתא נקט נגנבו שהוא רגילות לטעון דבר שהוא פטור אע"פ שהוא רוצה לשלם וריצ"ן פי' דמתני' נמי ה"פ דהנפקד אומר שנגנבו צפשיעה ולא רצה לישבע היינו ולא רצה לישבע לשקר: **בגון** פירות דקף דעבידי דאתו. ואת"ם והכא אפילו אי עבידי דאתו היאך יקנה הכפל צמעות ששילם והלא צמעות אינן קונות אלא למיקס עליה צמי שפרע ועוד מאי קפריך צסמון מי יימר דמינגנב והלא כששילם כבר נגנבה והול"ל מי יימר דנגנבה פירוש שכבר נגנבה שמא נאבדה ויש לומר דהמקשה סבר דצשעת משיכה הקנה לו הפרה לקנות הכפל כשיצא ואע"ג דצפרק מי שמת (צ"צ דף קמז:) אמרי' דבדקל לפירות אפילו רענן מודו דקני היינו משום דעבידי דאתו אצל הכא דלא עבידו דאתא אפילו לר' מאיר לא קני וקשה דצפ' השולח (גיטין מז: ושם)

המטות חתקין ויגידו למעשה אין לך מדה גדולה מזו כי בתלמוד פתרון התורה והמשנה והמצוה שהן כקבלה הלכה למשה מסיני. ולעולם היו רץ לשונה יותר מן התלמוד פי' היו רץ למשה שהיא מדה ונטולין עליה שבר והשגגה אינו נדון בה כמודד אבל המתעסק בתלמוד אפי' השגגה חלבונית עליו כוונות שהיה לו לדקדק על עצמו שלא יכשל אפי' בשגגה לפי שמדקדקין עליו אפי' בחוט השערה שנאמר וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו אפי' בחוט השערה ומו יכול להשמר כל זה וכבר פירשנוהו הורא וזר בתלמוד ששגגת התלמוד עולה ודון היו זהרר אתה המתעסק בתלמוד ששגגתו עולה לך ודון וכו' יהודה ברי אלעי דדרש הגד יעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגת נעשות להם כוונות וכו'. אמר עולא תלמידי חכמים שבבבלי עומדין זו מלפני זה וקורעין זה על זה וכו'. פי' כיון שנושאין זה עם זה בחלבה למודין זה מזה טעמי' הרבה כרבו הוא חשוב כל אחד לחבירו לפיכך עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זה אבל לענין השבת אבידה אינו מניח של אביו ומחזיר לרבו אלא אם הוא רבו מובהק. רב חסדא הוא תלמיד רב הונא דגריסי

קניה לך מעכשיו שגוף הפרה מכר לו דהשתא הכפל שלו ממילא^[כ]: שונאים אלו צעלי משנה.

אומרים על צעלי משנה שהן מצלי עולם כדאמרין במסכת סוטה (דף לזמא מנדיכס אלו ע"ס. שת"ח שנואין ומתועצין להן כנדה: שמא תאמר אבד במסכת כן אמר הנביא אני ואחיים שונאים וננדיכס כולנו נראה בשמחתכס: וסס יבושו. אותם שהם עובדי כוכבים שאינם ממנו ואינן נקראין על שם ישראל הם יבושו וישראל ישמחו:

הדרן עלך אלו מציאות

ימי רבי נשים משנה זו. הא דקמני גמרא אין לך מדה גדולה מזו לפי^[כ] שמשרבו תלמידי שמאי והלל שהיו לפניו שלשה דורות רבו מחלוקות בתורה ונעשית כשמי תורות^[כ] מתוך עול שעבוד מלכויות וגזירות שהיו גוזרין עליהן ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לצבר דברי החולקים עד ימיו של רבי שנתן הקב"ה לו מן

צעיי אנטונינוס מלך רומי כדאמרין בע"י (דף י:) ונחו מלצה ושלח וקבץ כל תלמידי ארץ ישראל ועד ימיו לא היו מוסכמות סדורות אלא כל תלמיד ששמע דבר מפי גדול הימנו גרסה ונתן סימנים הלכה פלונית ופלונית שמעמי משס פלוני וכשתקבצו אמר כל אחד מה ששמע ונתנו לב לצבר טעמי המחלוקת דברי מי ראוין לקיים וסידרו המסכמות דברי מוקיין לבדם ודברי יצמות לבדם ודברי קדשים לבדם וסתם נמי צמשהנ דברי יחידים שראה רבי את דבריהם ושנאן סתם כדי לקצוע הלכה כמותם לפיכך אמרו בגמרא אין לך מדה גדולה מזו שיתנו לב לטעמי המשנה: שצקו כולי עלמא מסי'. מלחזור על גרסת משנתם: ואולו צטר גמרא. לחשוב צכצכר: הדר דרש להו הוי רץ למשנה. לפי שירא פן ישתכחו המשניות ויחליפו שמות החכמים וצמקוס חיוב יאמרו פטור וצמקוס אסור יאמרו מותר: מאי דרוע. מתחילה כשדרש שגמרא גדול: לעמי פשעס. עמי דהיינו ת"ח את חטאתם אני קורא פשע שהיה להם לתת לב צטעמי משנתם שיצרו להם על העיקר ולא ייור הלכה מתוך משנה שאינה עיקר: ולצית יעקב. שאר העס: חטאתס. אפילו פשע שלהם אני קורא חטאת: הוי וזריר צסלמוד. צגמרא שהיא תירון נטעמין המשניות או אם תשמע דבר משנה מרצן הזהר לשאול טעמיו ומי שנאה: ששגס פלמוד. אם שגית צהוראה צשגגת תלמודך שלא ידעת טעס המשנה ונתת צה טעס אחר ומתוך כך דמית לה דין או הוראה צבא לידך ולמדת הימנה שלא כדת שאין הטעס כמו שהיית סבור שאילו ידעת טעס המשנה לא דמית לה מעשה הצא לידך: עולס ודון. ענוש אתה עליה כמודד שזדון הוא צידך שלא שאלת טעס מרצן: אלו ס"ת. ששימשו חכמים הרצה ללמדס טעמי משנתם זה צזו וזה צזו שאין הכל צקיאין צשיון:

שונאים אלו צעלי משנה. ששונאים צעלי גמרא לפי שצעלי גמרא אומרים על צעלי משנה שהן מצלי עולם כדאמרין במסכת סוטה (דף לזמא מנדיכס אלו ע"ס. שת"ח שנואין ומתועצין להן כנדה: שמא תאמר אבד במסכת כן אמר הנביא אני ואחיים שונאים וננדיכס כולנו נראה בשמחתכס: וסס יבושו. אותם שהם עובדי כוכבים שאינם ממנו ואינן נקראין על שם ישראל הם יבושו וישראל ישמחו:

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים נגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע וכו' עד למי משלם למי שהפקידון אצלו וכן להלכה. ומקשי' והא אין [אדם] מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כלומר היאך יכול המפקיד להקנות כפילו למי שהפקידון בידו והא אפי' ר' מאיר דסבר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כי האי גזונא לא אמו.

מסורת הש"ס

א) [עין תוספות צבא קמא דף: ד"ה צימי וכו'], ב) [דוגמתו סנהדרין קג:], ג) אבות פרק ד משנה יג, ד) צ"ק קמ, ט) יצימות גג, קדושין סב: גיטין יג: מז: צ"צ עט: קמ: קלא. קמא: קמ, ו) [סוטה מז: פנהדרין פסא: ו] [ישעיה סו], ח) [לקמן לד: ט] ונשי' תוספות צ"צ עט: ד"ה אימור],

תורה אור השלם

1 קרא בגרן אל תחשך בשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם:

ישיהו נח א 2 שמוע דבר יי החרדים אל דברו אמרו איובם שנאיכם מגדיכם למען שמי יכבד יי ונראה בשמחתכם יהם יבשה: ישיהו סו ה

גליון הש"ס

גכ' אלו עפי הארץ. פי' סוטה דף כב ע"א מוס' ד"ה רבי שמואל: רש"י ד"ה בימי וכו' ששרברו תלמידי. ועין מגילה דף עז ע"א תוספות ד"ה וכו':

הגהות מהר"ב רנשבורג

א) ברש"י ד"ה מתקף לה רמי. צ"ב עין הלכות עולם דף ו' ע"צ דף ח' ע"א ודברי צבל דין שמועה שס יעשיש ו' ע"צ צד"ה היע ומלעו מתקף וכו':

רבינו חננאל (המשך)

דבר קל לא רצה להורות בפני רב הונא וכו'. בעט מביה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מהו כלומר תלמיד חריף שרבו נהנה ממנו ומשאילות התלמיד ומחקריו מוסיף הורב חכמה כדאמר [בנחודין סח.] הרבה להמרי מרבוהי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולם תלמיד כגון זה אצל רבו יניח אבדות אביו ויחזיר או לא וחשב רב הונא בדעתו כי רב (הונא) [חסדאן] על עצמו שאל וכו' הוא בענין תלמיד שצריך לו רבו וכעת והשיבו חסדא חסדא לא צריכנא לך ולא לחידודך ולא לפלפולך אנת צריך לקבל ממני עז למאת לך לפני מ' שנה שבמלאת מ' שנה עומד התלמיד על דעת רבו כדכתיב ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר וגו' ואת נחן' זה לבס לב לדעת וגו': איקפודו להדרי ולא עול לגבי [הודין]. רב הונא יתיב ארבעין תעניתא דחשיהיה לרב חסדא. רב חסדא יתיב ארבעין תעניתא משום חדלש יציחיה דרב הונא. דרש ר' יהודה ברי' אלעי שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמים וכו':

הדרן עלך אלו מציאות
המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים נגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע וכו' עד למי משלם למי שהפקידון אצלו וכן להלכה. ומקשי' והא אין [אדם] מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כלומר היאך יכול המפקיד להקנות כפילו למי שהפקידון בידו והא אפי' ר' מאיר דסבר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם כי האי גזונא לא אמו.

בעירובין בתחלת פרק הדר עם הנכרי בחצור. אמר רב יוסף ביעתא בכותחא בעאי מרב חסדא בשני רב הונא ולא פשט לי. פי' מפני שיש בכותח כמכא דחלבא הוצרך לשאול אם הוא מותר שיאכל ביצת שחוטת בכותח אי לא כלומר ביצת כבשר הוא וכיון שיש בכותח חלב נמצא כאילו אוכל בשר בחלב ואסור אי לא ואע"ג דדבר ברור הוא דתניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב אפי' הכי זה שהוא